

MÓDULO 3

Marco Legal: Comprar en RD

Confotur, banca, deslinde y derechos del comprador

Objetivo: Manejar con seguridad el marco legal que protege al inversionista en República Dominicana y los pasos formales de la compra.

Mentalidad: la ley es tu aliada, no tu obstáculo

La objeción legal es la más fácil de neutralizar si vos sabés lo que decís. Cuando un comprador internacional escucha que en RD un extranjero puede comprar bajo las mismas reglas que un dominicano, que existe una ley específica que exonera impuestos por quince años y que el dinero pasa por un fiduciario bancario, el miedo se desactiva. Tu trabajo es transmitir certeza, no improvisar.

Confotur: el régimen que va a cambiar las reglas

Confotur (Consejo de Fomento al Turismo) es el régimen creado por la Ley 158-01 y su modificatoria 195-13, que otorga beneficios fiscales a proyectos turísticos calificados en zonas declaradas de fomento. El proyecto está en proceso de calificación bajo Ley Confotur 158-01/195-13: se está tramitando la calificación que otorga exoneración fiscal por 15 años. Cuando se obtenga, esto significa beneficios concretos para vos y para tu cliente.

Beneficios principales

- **ITBI:** exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (3% del valor) al momento de la compra.
- **IPI:** exoneración del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (1% anual sobre el excedente) durante 15 años.
- **ISR:** exoneración del Impuesto Sobre la Renta sobre los ingresos generados por la actividad turística del proyecto.
- **Duración del beneficio: 15 años desde la aprobación de la calificación, sin renovación automática.**

¿Cómo compra un extranjero en RD?

La Constitución y las leyes de propiedad inmobiliaria dominicanas permiten a un extranjero comprar y registrar inmuebles bajo las mismas condiciones que un dominicano. No hay restricciones de zona ni de monto. Lo único que el extranjero necesita es identificación válida (pasaporte) y, eventualmente, declarar el origen lícito de los fondos para cumplir con normas internacionales antilavado.

Etapas del proceso de compra

1. Reserva (USD 3.000): firma de la oferta de reserva y separación de la unidad. Es reembolsable bajo condiciones, no es una promesa de venta todavía.
2. Promesa de venta: contrato bilateral con plazos, plano de la unidad, especificaciones y plan de pagos.
3. Plan de pagos durante construcción: desembolsos por avance de obra o cronograma fijo, según contrato.
4. Contrato definitivo de venta: se firma al momento de la entrega de la unidad, una vez completado el pago y emitido el deslinde individual.
5. Registro de Títulos: inscripción del nuevo propietario en el Registro Inmobiliario; emisión del Certificado de Título.

Estructura bancaria: respaldo financiero profesional

Todos los pagos del proceso pasan por una estructura financiera profesional. Se trabaja con bancos dominicanos de primera línea para el financiamiento estructurado de la operación, brindando seguridad y respaldo profesional al proceso de compra. ¿Por qué importa? Porque el dinero del comprador no entra a una cuenta de la desarrolladora: entra a una estructura supervisada por la banca local. Esto es una garantía adicional que muchos proyectos del mercado no tienen.

Notariado y Registro de Títulos

En RD las operaciones inmobiliarias se formalizan ante notario público autorizado. El contrato se inscribe luego en el Registro de Títulos, oficina del Poder Judicial que

mantiene la fe pública sobre la propiedad. Una vez registrado, el comprador es propietario frente a todo el mundo, no solo frente al desarrollador.

Deslinde finalizado: qué significa

El deslinde es el proceso técnico-jurídico que delimita exactamente los límites del terreno y le asigna una designación catastral única e indivisible. El deslinde de The Don Dom La Isla está finalizado, lo que significa que el terreno está perfectamente identificado y libre de conflictos limítrofes. Es un dato crítico: muchos proyectos del Caribe arrancan ventas con deslindes en trámite o pendientes.

Lo que se memoriza

- Confotur = Ley 158-01 modificada por 195-13. Calificación en proceso de tramitación para el proyecto.
- Exoneraciones (cuando se apruebe la calificación): ITBI + IPI + ISR. Duración: 15 años.
- El extranjero compra con pasaporte, sin restricciones de zona o monto.
- Reserva: USD 3.000.
- Estructura bancaria de la operación: bancos dominicanos de primera línea.
- Deslinde del proyecto: finalizado.
- Etapas: reserva → promesa → plan de pagos → contrato definitivo → Registro de Títulos.
- El propietario es propietario frente a todos cuando aparece en el Registro de Títulos.

Actividad práctica

Escribí en un cuaderno una explicación de 90 segundos de cómo compra un extranjero, sin tecnicismos. Luego pedile a un amigo que no sepa nada del tema que te haga preguntas. Cada pregunta que no puedas responder con seguridad es un hueco de conocimiento que tenés que llenar antes de la próxima reunión con un cliente real.

Stay hungry, stay foolish. — *Cuando la ley te respalda, la conversación cambia.*